

Los montos indicados se indexarán según se especifica en el artículo anterior.

El tiempo de retribución será definido en el correspondiente contrato y rige a partir de la presentación del certificado o título al Departamento de Recursos Humanos con copia a la Sección de Capacitación.

**Artículo 34.—Tiempo de retribución del programa de formación.** En todo caso, por participar en los programas de formación, el becario estará obligado -una vez que dicho programa haya concluido- a trabajar para el Tribunal no menos del doble del tiempo que la formación haya consumido.

El tiempo de retribución empezará a contar a partir del momento en que el funcionario presente el título académico o la certificación correspondiente, ante el Departamento de Recursos Humanos, con copia a la Sección de Capacitación.

El tiempo de retribución podrá asimismo descontarse a tiempo completo, o mediante su equivalente en tiempos parciales, pero en cualquier caso este lapso no excederá de cinco años.

**Artículo 35.—Reincorporación a las funciones.** Finalizados los estudios, el funcionario deberá reintegrarse a sus labores de forma inmediata, lo cual deberá comunicar previamente a la Sección de Capacitación y al Departamento de Recursos Humanos.

#### CAPÍTULO IV

##### Sanciones

**Artículo 36.—Cancelación de beneficios.** La Sección de Capacitación podrá solicitar al Tribunal la cancelación de las becas concedidas, así como sugerir demandar del becario el reintegro de las sumas giradas y de los intereses correspondientes en los siguientes casos:

- Si el becario deja de labora para el Tribunal.
- Si los informes que se recibieren, en relación con el aprovechamiento del becario, no fueren satisfactorios.
- Si el becario perdiere un curso, salvo que ello se deba a circunstancias justificadas a criterio del Tribunal, previo informe que le someterá la Sección de Capacitación.
- Si el becario ha retirado materias, o ha interrumpido los estudios injustificadamente, sin la autorización del Tribunal.
- Si el becario fuere expulsado o suspendido del centro donde realiza sus estudios.
- Si el becario se negare a suministrar los datos que el Tribunal le solicite en relación con sus estudios.
- Cuando incumpliere alguna de las obligaciones contractuales con el Tribunal.

Verificados los hechos a que se refiere este artículo, la Sección de Capacitación recomendará al Tribunal la cancelación del beneficio, previa garantía del debido proceso al becario.

**Artículo 37.—Retribución del costo de una acción de capacitación y formación.** El reembolso o retribución del costo de una acción de capacitación y formación tendrá lugar en los siguientes casos:

- Cuando el becario de formación profesional incurra en alguna de las causales establecidas en el artículo anterior, o incumpla las obligaciones a que se refiere este reglamento o que se establezca en el respectivo contrato, lo mismo que cuando el becario de capacitación incurra en suspensión de la beca sin causa justificada, en cuyo caso deberá cancelar un monto equivalente al costo de la beca más el salario total percibido con motivo de la licencia con goce de salario, a la fecha de la cancelación de la beca. Dichos becarios deberán reincorporarse de inmediato a sus funciones.
- La pérdida de una materia en un programa de formación, obliga al becario a informar pormenorizadamente de las razones de lo acaecido a la Sección de Capacitación, a matricularla y aprobarla en el período inmediato siguiente en que sea impartida, resultando el costo de la misma por cuenta del funcionario. En caso de incumplimiento el Tribunal cancelará la beca y cobrará la totalidad de la erogación realizada a la fecha.
- Cuando el becario renuncie a su puesto durante el período de la beca, deberá rembolsar al Tribunal el monto equivalente al costo de la beca más el salario total percibido con motivo de la licencia con goce de salario. En el caso de que el funcionario renuncie durante el tiempo de retribución, deberá rembolsar al Tribunal el monto resultante del costo de la beca y el salario percibido durante su disfrute, menos el tiempo de reposición que el funcionario haya ajustado al momento de su renuncia.

**Artículo 38.—Mecanismo de cobro de la retribución de la beca.** Una vez que el Tribunal haya ordenado incoar el procedimiento administrativo de rigor, observando todas las garantías del caso, a efecto de determinar la responsabilidad del becario en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas y fijado el monto a cubrir, se le intimará administrativamente en dos ocasiones a restituir la suma adeudada. En caso de que el becario se negare al pago, el Tribunal certificará el monto de la deuda con carácter de título ejecutivo a la Procuraduría General de la República, para los fines de que ésta ejecute el crédito en la vía judicial.

La cancelación de los beneficios y la retribución de la beca se dispondrán sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que podrían derivarse de los hechos que las motivan.

#### CAPÍTULO V

##### Disposiciones finales

**Artículo 39.—Excepciones en la aplicación del Reglamento.** No se aplicará el presente reglamento, en los casos en que el Tribunal sea invitado a participar o a designar delegados en conferencias, seminarios, congresos o encuentros de carácter profesional o técnico, relacionados con disciplinas de su interés, y haya enviado en calidad de representantes a servidores que tengan una trayectoria laboral destacada.

Asimismo, en el caso de invitaciones cursadas a funcionarios para participar en actividades académicas o técnicas dentro del país o fuera de él, que sean del interés del Tribunal, éste podrá conceder el permiso del caso con goce de salario o sin él.

El presente Reglamento no se aplicará a los Magistrados y Magistradas del Tribunal.

**Artículo 40.—Acciones de capacitación simultánea.** Excepcionalmente, a criterio del Tribunal, un funcionario podrá participar en dos acciones de capacitación simultáneamente, cuando la eficiencia del servicio público así lo exija o aconseje.

**Artículo 41.—Deber de comunicación.** Es obligación de la jefatura del becario reportar, de inmediato, a la Sección de Capacitación cualquier situación anómala en que hubiese incurrido el servidor durante el disfrute de la beca.

**Artículo 42.—Becas de Cooperación Internacional.** Para programas de capacitación y formación con cooperación internacional u organismos internacionales, el recibo por parte del organismo oferente de la documentación tramitada en el Tribunal no comporta compromiso alguno para éste de conceder el beneficio, si antes el funcionario no ha sido aceptado en los términos en que se establezcan para llevar a cabo el correspondiente proceso de selección.

**Artículo 43.—Aplicación supletoria.** A falta de norma expresa en este Reglamento se aplicarán, por su orden, las disposiciones generales que sobre la materia se encuentren previstas para los funcionarios del Poder Judicial, Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la facultad del Tribunal para modificar o adicionar este Reglamento cuando lo considere pertinente.

**Artículo 44.—Derogatorias.** Este reglamento deja sin efecto, en lo que se le oponga, el "Reglamento de Licencias para estudios Superiores o Técnicos", publicado en *La Gaceta* N° 29 del 9 de febrero de 1995.

**Artículo 45.—Vigencia del reglamento.** Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

**Transitorio único.**—El presente reglamento no será aplicable a los funcionarios que antes de su publicación se encontraran disfrutando de licencias para cursar estudios superiores o técnicos, quienes, en todo caso, conservarán los derechos que hayan adquirido bajo la anterior reglamentación.

Dado en San José, a las dieciséis horas del trece de febrero del dos mil siete.—Oscar Fonseca Montoya, Presidente.—Luis Ant. Sobrado González y Eugenia M° Zamora Chavarría, Magistrados.—1 vez.—(N° 0721-2007).—C-460584.—(14294).

#### MUNICIPALIDADES

##### MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

##### REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA FRACCIONES POLÍTICAS, PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria N° 18 celebrada el 30 de agosto de 2006, artículo 30, se acordó por mayoría simple, mediante moción presentada por los regidores propietarios Ólger Artavia Arias, Lexandra Granados y Luis Guillermo Campos.

##### Considerando:

Que es una gran necesidad que tienen las fracciones políticas, presidencia y vicepresidencia municipales de este Concejo Municipal, de ser asesorados permanentemente, para poder atender y resolver objetivamente las necesidades, en diferentes campos, que conlleva al quehacer municipal, ya sea administrativo, civil, penal, laboral, etc., etc., y basados al uso de las facultades que nos confieren los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 1, 2, 3, 4, inciso a), 13, 43 del Código Municipal y de acuerdo con lo señalado en los artículos 118 y 152 del Código Municipal, mocionamos para que con dispensa de trámite de comisión sea aprobado el siguiente:

##### REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA FRACCIONES POLÍTICAS, PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TILARÁN

##### CAPÍTULO I

##### De los principios generales

**Artículo 1°—Relación especial de confianza:** El presente reglamento establece el régimen de puestos de confianza para las fracciones de partidos políticos que conformen el Concejo Municipal, Presidencia y Vicepresidencia, en los cuales se requieren características para el desempeño de confianza y apoyo especial.

**Artículo 2°—Sobre la selección y designación:** Los funcionarios o funcionarias en puestos de confianza no tienen un sistema de selección, por lo cual serán nombrados directa y discrecionalmente por la instancia competente (Fracciones Políticas del Concejo Municipal, la Presidencia y la Vicepresidencia Municipal) según las razones objetivas de necesidades del área contratante. Tales funcionarios de confianza laborarán en forma tal que garanticen los intereses propios de la Municipalidad y del Órgano Político.

**Artículo 3°—Libre remoción:** La instancia que nombre el funcionario o funcionaria bajo el puesto de confianza podrá rescindir el contrato en cualquier momento, por lo cual tiene libertad de remoción, previa comprobación de las causales objetivas y concediendo el debido proceso.

Artículo 4°—Sobre la estabilidad laboral: El funcionario o funcionaria en puestos de confianza no gozarán de estabilidad laboral, en el tanto su nombramiento está sujeto a las causales de ley o razones objetivas de necesidades del área contratante y puede ser destituido libremente por la instancia que lo nombró, previa comprobación de causas objetivas.

## CAPÍTULO II

### Ámbito de aplicación

Artículo 5°—Delimitación: Se consideran puesto de confianza, los que estén a la disposición permanente de las Fracciones Políticas, Presidencia y Vicepresidencia del Concejo Municipal, bajo condiciones de desempeño de confianza y apoyo especial hacia estas instancias.

Artículo 6°—Cantidad de puestos de confianza: El número de puestos de confianza será de un asesor y una secretaria para cada Fracción Política y de un asesor, una secretaria y un chofer para la Presidencia y Vicepresidencia del Concejo Municipal.

Artículo 7°—Estructura salarial: La estructura salarial de los puestos de confianza será determinada por el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, tomando como parámetro la escala de puestos vigente.

Artículo 8°—Para los asesores que cumplan con el requisito académico de licenciado, se establece un porcentaje del 45% sobre el salario base por concepto de disponibilidad.

## CAPÍTULO III

### Condiciones para el nombramiento y la terminación de contrato de los puestos de confianza

Artículo 9°—Sobre el nombramiento: Los nombramientos en puestos de confianza recaerán en personas externas a la Municipalidad de Tilarán. Serán por tiempo determinado, no mayor a un ejercicio económico, salvo excepción por parte de la instancia encargada de su selección o renuncia, mutua, de acuerdo con el régimen de empleo aplicable a estos casos y descrito en este articulado.

Artículo 10.—Requisitos académicos: Los requisitos académicos y de experiencia, serán establecidos para ocupar de acuerdo con las razones objetivas de necesidades del área contratante con relación a las funciones por desempeñar y el salario que se fije.

Artículo 11.—Acceso a puestos de confianza: Las personas que se nombraren exclusivamente para ocupar un puesto de confianza estarán exentas de cumplir con el proceso de reclutamiento y selección de personal y demás normas que al respecto existan vigentes en la Municipalidad de Tilarán. La responsabilidad del nombramiento y la idoneidad recaerá sobre el superior que solicite su nombramiento, en este caso los jefes de cada Fracción Política, Vicepresidencia o Presidencia.

Artículo 12.—Causa de erosión o cesación: Los sometidos al régimen de confianza pueden ser cesados en forma discrecional por la instancia competente, por pérdida de confianza o la comisión de faltas administrativas o penales. En todo caso la instancia competente deberá comunicarle al Alcalde, la justificación que sirve de respaldo a la decisión. El Alcalde procederá a comunicar la finalización del contrato.

Artículo 13.—Nueva contratación: El funcionario o funcionaria que laboró en un puesto de confianza y es contratado o contratada de nuevo por la Municipalidad de Tilarán, en un puesto propio de la relación de empleo público, deberá cumplir con todas las disposiciones legales para el reclutamiento y la selección de personal, según la naturaleza de la plaza de que se trate.

Artículo 14.—Restricción participativa: Los contratados bajo el régimen de confianza no podrán acogerse a los beneficios de un programa de movilidad, ni participar en procesos de transformación organizacional o de concurso interno, solamente concurso externo.

## CAPÍTULO IV

### Financiamiento de las plazas

Artículo 15.—Partida para el pago: La Municipalidad de Tilarán utilizará para el pago de salarios, la partida de remuneraciones eventuales (sueldos por especiales).

## CAPÍTULO V

### Disposiciones finales

Artículo 16.—Obligatoriedad de cumplimiento: En todo nombramiento de funcionarios o funcionarias de confianza, deberá cumplirse las disposiciones del presente reglamento.

Artículo 17.—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Tilarán, 13 de febrero de 2007.—Despacho de Secretaría.—Silvia María Centeno González, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—(O. C. N° 3411).—C-56345.—(13331).

## REMATES

### CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

#### GERENCIA DE DIVISIÓN DE PENSIONES

#### ÁREA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

#### VENTA PÚBLICA VP-006-2007

La Gerencia División de Pensiones, a través de la Dirección Financiera Administrativa, llevará a cabo la venta de las siguientes propiedades con la modalidad de venta pública.

| Descripción del inmueble                 | Precio base   | Área según plano catastrado |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Casa de habitación Goicoechea, San José  | 8.000.650.00  | 89.54m <sup>2</sup>         |
| Casa de habitación, Goicoechea, San José | 14.365.048.75 | 128.07m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Tirrases, San José    | 6.506.400.00  | 183.72m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Moravia, San José     | 16.514.600.00 | 168.28m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Barva San Roque       | 10.365.500.00 | 120.40m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Barva San Roque       | 20.294.700.00 | 178.45m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Quircot, Cartago      | 9.583.000.00  | 154.00m <sup>2</sup>        |
| Lote Cervantes, Cartago                  | 1.959.790.00  | 279.97m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Patarra, Desamparados | 4.977.360.98  | 121.31m <sup>2</sup>        |
| Casa de habitación Lagunilla, Heredia    | 6.088.829.60  | 68.04m <sup>2</sup>         |

#### Información Adicional:

El cartel de este concurso, esta a disposición de los interesados en Bienes Inmuebles, División de Pensiones, segundo piso Edificio Jorge Debravo, diagonal a la Corte Suprema de Justicia, avenida 8, calle 21 en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. d. La fecha máxima para la recepción de oferta es el lunes 26 marzo del 2007 a las 10:00 a.m. El presente concurso puede ser financiado con la Caja, si el oferente reúne los requisitos de crédito hipotecario de la C C S S.

Fecha y lugar de la apertura de los sobres con las ofertas: el mismo se efectuará en la sala de reuniones en el quinto piso del edificio Jorge Debravo, ubicados en San José avenida 8 y calle 21. La venta se realizará el día lunes 26 de marzo del 2007, a las 10:15 a. m. Lo anterior en conformidad con el inciso 61.2.3. del Reglamento de Contratación Administrativa.

San José, 21 de febrero del 2007.—Lic. Patricia Sánchez Bolaños, Jefa.—1 vez.—(15349).

## INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

### UNIVERSIDAD NACIONAL

#### DEPARTAMENTO DE REGISTRO

#### REPOSICIÓN DE TÍTULO

#### PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

Ante el Departamento de Registro de la Universidad Nacional se ha presentado solicitud de reposición de diploma, por título deteriorado, correspondiente al título de Magister Scientiae en Epidemiología. Grado académico: Magister, registrado en el libro de títulos bajo: tomo: 20, Folio: 181, Asiento: 1908. A nombre de Villegas Quesada Victoria Eugenia, con fecha 27 de agosto del 2004, cédula de identidad: 4-0105-0915. Se publica este edicto para oír oposiciones a dicha reposición, dentro del término de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en *La Gaceta*.

Heredia, 8 de febrero del 2007.—M.B.A. Flor de María Chacón Ramírez, Directora.—(13225).

#### PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Ante el Departamento de Registro de la Universidad Nacional se ha presentado solicitud de reposición de diploma, por extravío, correspondiente al título de Bachillerato en Pedagogía con énfasis en I y II Ciclo de la Educación General Básica. Grado Académico Bachillerato, registrado en el libro de títulos bajo tomo 20, Folio 201, asiento 2067. A nombre de Ramírez Monge Delmar, con fecha 2 de mayo del 2005, cédula de identidad N° 5-0321-0753. Se publica este edicto para oír oposiciones a dicha reposición, dentro del término de quince días hábiles a partir de la tercera publicación en *La Gaceta*.

Heredia, 19 de enero del 2007.—Departamento de Registro.—MBA Flor de María Chacón Ramírez, Directora.—(12121).

### PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

#### PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

Se le comunica a Felipe Yuraldi Puri I, que por resoluciones de la representación legal de esta oficina local, de las 10:15 horas del 23 de agosto y de 7:12 horas del 28 de setiembre ambas del 2006, se le otorgó el depósito de los niños Michell Daniela Castro Salazar, Axel Stewart y Tatiana de los Angeles, ambos Puri Salazar, en su abuela materna Marlene Murillo Acuña. Se le confiere audiencia por tres días hábiles, para que presente los alegatos de su interés y ofrezca las pruebas que estime necesarias, y se le advierte que tiene derecho a hacerse asesorar y representar por abogado y técnicos de su elección, así como consultar y fotocopiar las piezas del expediente, que permanecerá a su disposición en esta Oficina Local, en días y horas hábiles, ubicada en San José, avenidas 8 y 10, calle 14. Deberá